장애관련 제재부과 기준(제2조, 제7조, 제11조, 제16조 관련)

1. 국가정보자원관리원 장애등급 산정 기준

◈ 장애등급은 정보시스템 등급과 장애 정도, 발생시간, 대상지역 등을 고려하여 부여한다.

가. 기반시설·공통장비 장애 등 동일 원인으로 복수의 정보시스템이 영향받는 경우 정보시스템별 장애등급을 산정한다.

나. 장애등급은 장애 정도, 발생시간, 대상지역에 따라 하향 보정할 수 있다.

다. 정보시스템의 서비스에 영향이 없는 경우 산정하지 아니한다.

◈ 장애등급 산정

정보시스템 등급	장애등급	등급보정	
		1개 등급 하향	2개 등급 하향
A1등급	1등급	2등급	3등급
A2등급			
A3등급	2등급	3등급	4등급
A4등급	3등급	4등급	4등급

※ 등급보정 세부기준은 국가정보자원관리원 표준운영절차서(장애관리)를 따른다.

2. 장애등급별 장애조치 최대 허용시간 및 반복장애 누적 장애조치 최대 허용시간

장애등급	장애조치 최대 허용시간	반복장애 누적 장애조치 최대 허용시간
1등급	120분(2시간)	120분(30일 기준)
2등급	180분(3시간)	180분(30일 기준)
3등급	300분(5시간)	300분(30일 기준)
4등급	480분(8시간)	480분(30일 기준)

3. 제재 부과대상자 및 부과비율

제재 유형	구분	부과대상자 및 부과비율
위약금	장시간장애	① 장애원인제공사업자, 장애조치사업자
	반복장애	① 장애원인제공사업자, 장애조치사업자 ② 장애등급별 누적 장애조치최대 허용시간을 초과한 누적 지체시간에 대하여 해당 사업자에게 부과
	인적장애	① 인적장애 원인제공사업자
	장애은폐	① 장애은폐 사업자
벌점	인적장애	① 인적장애원인 제공사업자(주사업자, 공동수급자 각각 100%) ※ 다만, 공동수급자는 당사자가 소속된 사업자를 말함
	장애은폐	① 장애은폐 사업자(주사업자, 공동수급자 각각 100%) ※ 다만, 공동수급자는 장애 은폐자가 소속된 사업자를 말함
관련자 제재	인적장애 또는 장애은폐	① 당사자 및 관리책임자(사업관리자, 사업관리리더를 말함)에게 부과 ② 다만, 불가피한 상황, 사안의 경중, 업체의 예방노력 등을 감안하여 감경 가능

※ 장애조치사업자 : 장애원인 장비 또는 SW(구성ID 기준)의 운영유지관리사업자

가. 다수 사업자의 공동책임에 대한 제재부과 기준

1) 제재유형 “위약금”

가) 다수의 사업자가 장애 조치에 관여한 경우에는 각 사업자의 책임 범위를 고려하여 위약금을 부과하며, 사업자별 위약금 부과비율의 합계는 100%를 초과할 수 없다.

나) 장애원인 분석 결과 특정 사업자의 귀책사유가 명확한 경우 해당 사업자에게 위약금 전액을 부과한다. 다만, 장애원인제공사업자가 직접적인 장애조치가 불가능한 경우 장애원인제공사업자, 장애조치사업자의 책임 범위를 고려하여 위약금을 분할하여 부과한다.

다) 연관 사업자의 추가 장애 발생 또는 조치 지연 등으로 장애조치 최대 허용시간을 초과한 경우 각 사업자의 장애시간 비율에 따라 위약금을 분할하여 부과한다.

2) 제재유형 “벌점”

가) 다수 사업의 공동책임으로 발생한 경우 해당 벌점을 관련 사업 수에 따라 균등 분할하여 각 사업에 부과한다.

4. 제재 유형 “위약금” 산정기준

가. 위약금 부과 시 공통 적용사항

구분	적용기준
위약금 산정단위	○ 사업 계약금액*을 기준으로 산정 * 개별 정보시스템의 위약금 부과 기준보다 낮지 않은 수준의 범위 내에서 조정 가능
위약금 부과금액의 총 한도	○ 계약기간 중 위약금 부과 금액*의 총 한도는 계약금액의 100분의 30을 초과할 수 없다. * 유지관리 요구수준 미달, 장시간장애, 반복장애, 인적장애 또는 장애은폐에 따른 위약금을 합산한 금액
복수 위약금 조정	○ 동일한 장애에 대하여 장시간장애, 반복장애, 인적장애 또는 장애은폐 중 둘 이상의 위약금 부과사유가 동시에 성립하는 경우 각 유형별 위약금을 먼저 산정한 후 금액이 큰 순서에 따라 다음 산식으로 최종 위약금을 산정한다. - 최종 위약금은 1순위 위약금 이상, 각 유형별 위약금의 합계액 이하의 범위에서 산정한다. 최종 위약금 = 1순위 위약금 + 2순위 위약금 × 0.3 + 3순위 위약금 × 0.1 ※ 위약금이 동일한 경우에는 어느 하나를 선순위로 정할 수 있다.

나. 장시간장애

위약금 = 지체시간(분) × 시간당(분) 계약금액 × 장애등급별 가중치

1) 지체시간(분) = 장애시간(분) - 장애등급별 장애조치 최대 허용시간(분) - 장애조치 중단시간(분)*

2) 시간당(분) 계약금액 = 사업별 계약금액 × 1/사업별 계약기간(일) × 1/24(시간) × 1/60(분)

3) 장애등급별 가중치 = (1등급) 1.6, (2등급) 1.5, (3등급) 1.4, (4등급) 1.3

4) 장시간장애 위약금은 발생 건당 부과한다.

5) 동일 원인으로 다수 정보시스템(2개 이상)에 장애가 발생한 경우에는 장애시간, 장애조치 중단시간 및 장애조치 최대 허용시간을 각 정보시스템별로 각각 적용하여 위약금을 산정한다.

6) 장애발생 시간 및 장애 정도 등에 따라 장애등급이 조정되는 경우 해당 장애등급별 장애시간(분) 비율에 따라 장애조치 최대 허용시간(분) 및 가중치를 조정하여 다음 각 호의 방법에 따라 위약금을 산정한다.

- 위약금 = 시간당(분) 계약금액 × 조정된 지체시간(분)* × 조정된 장애등급별 가중치**

* 조정된 지체시간(분) : 장애시간 총합 - ∑(장애등급별 장애시간 비율 × 장애등급별 장애조치 최대 허용시간(분)) - 장애조치 중단시간 총합

** 조정된 장애등급별 가중치 : (장애등급별 장애시간 비율 × 장애등급별 가중치)의 총합

7) 사업자별 위약금 비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

8) 그 밖에 위약금 부과에 관한 세부 사항은 “4-가. 위약금 부과 시 공통 적용사항”의 관련 기준에 따른다.

9) 위약금 산정 제외대상

가) 입주기관 소관으로 발생한 장애

나) 별표 4의 장애조치 중단시간

다) 유지보수등급이 호출복구인 장비에서 발생한 장애

라) 별표 7에 따라 제재부과 대상에서 제외된 장애

10) 1건당 위약금 한도금액 : 사업별 계약금액 × 1.25/1,000

동일 원인에 의한 다수장애 위약금 한도금액 : 사업별 계약금액 × (1.25/1,000) × 2

11) 위약금 감경 : 사업자의 역할·책임과 무관한 상황이거나 외부 상황 등으로 장시간장애 발생 시 실무·조정위원회에서 소명기회부여 및 위약금 감경여부결정

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

다. 반복장애(개별 정보시스템 단위로 산정)

위약금 = 누적 지체시간(분) × 시간당(분) 계약금액 × 장애등급별 가중치

1) 정보시스템별 장애가 최초 발생한 장애의 장애종료시간부터 30일 이내에 동일 원인 장애가 누적하여 장애조치 최대허용시간을 초과한 경우에 위약금 부과하고, 동일 원인 장애가 추가로 발생한 경우에는 직전에 발생한 동일 원인 장애의 장애종료시간부터 30일 이내인지 여부를 다시 판단한다.

2) 누적 지체시간(분) = 30일 이내에 발생한 동일 원인 장애의 누적 장애시간 - 장애등급별 장애조치 최대 허용시간 - 장애조치 중단시간 총합

3) 시간당(분) 계약금액 = 사업별 계약금액 × 1/사업별 계약기간(일) × 1/24(시간) × 1/60(분)

4) 장애등급별 가중치 = (1등급) 1.6, (2등급) 1.5, (3등급) 1.4, (4등급) 1.3

5) 서비스 우선 복구 후 장애 원인 분석 과정에서 발생한 장애는 반복장애 대상에서 제외한다.

6) 사업자별 위약금 비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

7) 그 밖에 위약금 부과에 관한 세부 사항은 “4-가. 위약금 부과 시 공통 적용사항”의 관련 기준에 따른다.

8) 위약금 산정 제외대상

가) 입주기관 소관으로 발생한 장애

나) 별표 4의 장애조치 중단시간

다) 유지보수등급이 호출복구인 장비에서 발생한 장애

라) 별표 7에 따라 제재부과 대상에서 제외된 장애

9) 위약금 감경 : 사업자의 역할·책임과 무관한 상황으로 반복장애 발생 시 실무·조정위원회에서 소명기회부여 및 위약금 감경여부결정

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

라. 인적장애 또는 장애은폐

위약금 = 지체시간(분) × 시간당(분) 계약금액 × 장애등급별 가중치

1) 지체시간(분) = 장애시간(분) - 장애조치 중단시간(분)

2) 시간당(분) 계약금액 = 사업별 계약금액 × 1/사업별 계약기간(일) × 1/24(시간) × 1/60(분)

3) 장애등급별 가중치 = (1등급) 1.6, (2등급) 1.5, (3등급) 1.4, (4등급) 1.3

4) 사업자별 위약금 비율은 “3. 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

5) 그 밖에 위약금 부과에 관한 세부 사항은 “4-가. 위약금 부과 시 공통 적용사항”의 관련 기준에 따른다.

6) 위약금 산정 제외대상

가) 입주기관 소관으로 발생한 장애

나) 별표 7에 따라 제재부과 대상에서 제외된 장애

7) 위약금 감경 : 인적장애 또는 장애은폐의 정도가 경미한 경우에는 실무·조정위원회에서 소명기회부여 및 위약금 감경여부결정

※ 하자보수 기간에 발생한 장애는 산정된 위약금의 50%를 부과한다.

5. 제재 유형 “벌점” 산정 기준

가. 인적장애 또는 장애은폐 벌점 산정 기준

장애원인 / 장애등급	인적장애			장애은폐
	조작 미숙 또는 실수, 점검 미흡	승인되지 않은 무단 작업	운영자 · 작업자 고의	
1등급 장애	0.2	0.5	1	1
2등급 장애	0.15	0.4		
3등급 장애	0.1	0.3		
4등급 장애	0.05	0.2		

나. 사업자별 벌점비율은 “3 제재 부과대상자 및 부과비율”을 적용

다. 벌점 산정 제외대상

1) 입주기관 소관으로 발생한 장애

2) 별표 7에 따라 제재부과 대상에서 제외된 장애

라. 벌점감경: 불가피한 상황, 사안의 경중, 업체의 예방노력 등을 감안하여 실무·조정위원회에서 소명 기회 부여 및 벌점 감경할 수 있음

마. 기술평가 벌점적용 : 제안서 기술평가 시 주사업자 또는 공동수급자의 장애 벌점이 누적 0.5점 이상일 경우 초과분 벌점만 감점하고 0.5점 이하일 경우 미감점(단, 누적 장애 벌점은 주사업자와 각 공동수급자에 대해 개별 산정한다.)

6. 제재 유형 “관련자 제재” 산정 기준

가. 인적장애 또는 장애은폐 관련자 제재 기준

구분	장애등급	제재기준	제재대상
고의가 있고 실질적 피해가 발생한 경우	1~4등급	퇴출	당사자 및 관리책임자 (사업관리자, 사업관리리더를 말함)
고의가 없는 경우	1등급	서면경고	
	2등급	서면경고	
	3등급	시말서 징구	
	4등급	시말서 징구	

나. 관련자 제재 감경 : 불가피한 상황, 사안의 경중, 업체의 예방노력 등을 감안하여 실무·조정위원회에서 소명 기회 부여 및 제재대상자에 대한 처분을 감경할 수 있음

다. 퇴출 시 당해 사업 투입인력에서 제외되며, 제재 부과가 확정된 날로부터 1년간 관리원 출입제한 및 관리원 사업 참여(비상주 포함) 불가

라. 퇴출 2회 이상 발생 시, 회사 명의로 재발방지 등 개선 대책·실적 제출

마. 퇴출 3회 이상 발생 시, 관리책임자(사업관리자, 사업관리리더)에 대해서는 실무·조정위원회를 통해 제재 여부를 심의·결정

바. 관련자 제재 제외대상 : 별표 7에 따라 제재부과 대상에서 제외된 장애